

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5132/2533

นาง ตี สุขเกษ ม
นาง หยี หรือ หยี เกตุ บาง ลาย กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 531, มาตรา 533, มาตรา 535

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ปัญหาว่าการที่โจทก์ฟ้องจำเลยแล้วถอนฟ้อง มาฟ้องคดีนี้เมื่อเกิน 6 เดือน นับแต่วันเกิดเหตุ จะถือว่าโจทก์ให้อภัยในเหตุประพฤตินั้นและคดีขาดอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 533 หรือไม่และถอนคืนการให้ไม่ได้เพราะเป็นการให้โดยหน้าที่ ธรรมเนียมจรรยาตามมาตรา 535 หรือไม่ ไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ของประชาชน โจทก์ยังมีที่ดินประมาณ 10 ไร่ ให้ผู้อื่นเช่าเก็บค่าเช่าเป็นรายปี ถ้า ขยายจะได้ราคาไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และโจทก์สามารถดำรงชีพโดยอยู่อาศัยกับ บุตรสาวอีกคนหนึ่ง ฐานะของโจทก์ยังไม่ถึงกับยากไร้ตามความหมายของมาตรา 531(3) จำเลยดำโจทก์ว่า "ที่ไปอำเภอนั้นไปเย็ด กับลูกเขย ให้แล้วเอากลับคืนหน้า มือเป็นหลังมือ หน้าดินเป็นหลังดิน หัวหงอกแล้วแก่แล้วพูดไม่มียุติธรรม" ทำให้ โจทก์เสียชื่อเสียง และเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตามมาตรา 531(2) แล้ว หากจำต้องถึงกับเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญาไม่.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของจำเลยที่ 1 และที่ 2 จำเลยที่ 3 เป็นบุตรของจำเลยที่ 1 โจทก์ได้ยกที่ดิน 1 แปลง ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 โดยเสนหา เมื่อโจทก์ยกที่ดินให้แล้วจำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่เคยอุปการะเลี้ยงดูโจทก์เลย โจทก์ชราภาพและยากไร้ไม่สามารถประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองได้ ไม่มีบ้านเรือนอยู่อาศัย ต้องอาศัยบุตรคนอื่นอยู่อาศัยหลับนอนและให้อาหาร โจทก์เคยขออาศัยจำเลยที่ 1 และที่ 2 อยู่ด้วย จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ยอมให้อยู่ ไม่ยอมให้เงินและอาหารทั้งที่สามารถจะให้ได้ เป็นการประพฤติน่ารุณ โจทก์จึงขอที่ดินคืน แต่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่ยอมคืนให้ และจำเลยที่ 1 ได้คำว่าโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบคายซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง และเพื่อไม่ให้โจทก์ถอนคืนการให้ จำเลยทั้งสามได้สมรู้กันแสดงเจตนาลวงโดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนโอนขายที่ดินแก่จำเลยที่ 3 โดยไม่มีเจตนาซื้อขายกันจริงอย่างใด ขอให้พิพากษาว่าการจดทะเบียนโอนขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 และที่ 2 กับจำเลยที่ 3 เป็นโมฆะ ให้เพิกถอน แล้วให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 จดทะเบียนโอนที่ดินคืนให้แก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ความอุปการะเลี้ยงดูแก่โจทก์อย่างดีตลอดมา โจทก์มีบ้านเรือนเป็นของตนเองและมีที่ดินให้ผู้อื่นเช่าทำประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ โจทก์ไม่ยากไร้แต่อย่างใด จำเลยที่ 1 ไม่เคยด่าว่าหมิ่นประมาทโจทก์ด้วยถ้อยคำหยาบคายจำเลยที่ 1 และที่ 2 ขายที่พิพาทแก่จำเลยที่ 3 โดยชอบ มิได้หลีกเลี้ยงการเพิกถอนและไม่มีเจตนาลวงแต่อย่างใด

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า การจดทะเบียนซื้อขายของจำเลยทั้งสามเป็นโมฆะ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 คืนที่ดินให้โจทก์

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาประการแรกว่าการที่โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 แล้วถอนฟ้องมาฟ้องคดีนี้เมื่อเกิน 6 เดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุ จะถือว่าโจทก์ให้อภัยในเหตุประพฤติเนรคุณและคดีขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 533 ทั้งถอนคืนการให้ไม่ได้ เพราะเป็นการให้โดยหน้าที่ธรรมจรรยาตาม มาตรา 535 หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มิได้ยกเป็นข้อต่อสู้ในคำให้การและใน ฟ้องอุทธรณ์ ทั้งไม่ใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาไม่วินิจฉัยให้ ปัญหาต่อไปมีว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 บอกปิดไม่ยอมให้สิ่งของจำเป็นเลี้ยงชีวิตแก่โจทก์ผู้ให้ในเวลา ที่โจทก์ยากไร้ และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ยังสามารถจะให้ได้หรือไม่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ยังมีที่ดินเหลือประมาณ 10 ไร่ โจทก์ให้คนเช่าเก็บค่าเช่ารายปี เพึ่งนำไปจำหน่าย หลังเกิดเหตุพิพาทคดีนี้ถ้าขายจะได้ราคาไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และโจทก์ สามารถดำรงชีพโดยอยู่อาศัยกับบุตรสาวอีกคนหนึ่ง เห็นว่า ฐานะของโจทก์ยังไม่ถึง กับยากไร้ตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(3) โจทก์ไม่อาจเพิกถอนการให้เพราะเหตุนี้ มีปัญหาต่อไปว่า จำเลยที่ 1 ทำให้ โจทก์ผู้ให้เสียชื่อเสียงหรือหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) หรือไม่ ได้ความว่าจำเลยที่ 1 ด่าโจทก์ว่า "ที่ไป อำเภอนั้นไปเย็ดกับลูกเขย ให้แล้วเอากลับคืนหน้ามือเป็นหลังมือ หน้าดินเป็นหลัง ดิน หัวหงอกแล้วแก่แล้วพูดไม่มียุติธรรม" ถ้อยคำที่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นบุตรด่าโจทก์ ดังกล่าวแสดงถึงการไม่เคารพยำเกรงถึงขั้นทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ทั้งเป็นการหมิ่น ประมาทโจทก์อย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 531(2) แล้ว หากจำต้องถึงกับเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาททางอาญาไม่ โจทก์มีสิทธิเรียก ถอนคืนการให้เพราะเหตุจำเลยที่ 1 ประพฤติเนรคุณตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พหณชย มาตรา 531(2) และตามพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 1 เจตนาโอนที่ดินให้

จำเลยที่ 3 เพื่อป้องกันมิให้โจทก์ถอนคืนการให้ และจำเลยที่ 3 ก็ทราบเหตุแห่งการ
ฉ้อฉลด้วยโจทก์มีสิทธิขอให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินซึ่งกระทำโดยฉ้อฉล
ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 3 ได้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 และยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้เพิก
ถอนการโอนที่พิพาทระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตาม
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>